

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Condizioni generali, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il seguente significato

Account	Viene creato con la registrazione del Cliente e l'inserimento di tutti i dati. A ciascun account verrà associato un ID e una password.
Cliente	indica la persona fisica o giuridica che registra l'Account sulla Piattaforma e titolare dell'abbonamento al Servizio.
Cliente finale	Si intende la persona fisica o giuridica che acquista i beni o i servizi dal Cliente
Contratto	Si intende congiuntamente: la registrazione del Cliente alla Piattaforma; la sottoscrizione della richiesta di abbonamento; le presenti Condizioni generali.
Leg S.r.l.	Società di diritto italiano con sede in Brescia, cf. e p.iva 04231050982, titolare del software PayTomorrow
PayTomorrow	E' la piattaforma software in cloud disponibile all'indirizzo web https://paytomorrow.it , di proprietà di LEG SRL. Ogniqualevolta nelle presenti Condizioni Generali è indicato PayTomorrow il riferimento è anche a Leg S.r.l.

1. Accettazione delle presenti condizioni generali

Le presenti Condizioni generali si considerano lette ed accettate alla data di sottoscrizione della richiesta di abbonamento.

Eventuali modifiche delle presenti Condizioni Generali devono essere debitamente accettate e sottoscritte dalle Parti.

2. Oggetto

Attraverso la piattaforma innovativa Paytomorrow i Clienti offrono ai loro Clienti finali la possibilità di dilazionare il pagamento del prezzo di un bene o di un servizio acquistato nel negozio fisico, ricevendo immediatamente l'intero corrispettivo dell'acquisto.

Paytomorrow crea una landing page con sistema POS integrato e implementa sistemi di pagamento con carta, pagamento differito e ricorrente tramite l'infrastruttura Stripe Connect sulla piattaforma <https://paytomorrow.it>; sviluppa una pagina e-commerce con caricamento illimitato di schede prodotto, e metodi di pagamento innovativi automatizzati durante il checkout; fornisce un pannello dedicato per funzionalità come "Pay by Link", con informazioni su transazioni, pagamenti, bonifici, trasferimenti e statistiche.

Paytomorrow permette al Cliente di utilizzare fino a tre tipi di pagamento: carta, pagamento a rate (Klarna su Stripe) e pagamento ricorrente con addebito SEPA. I circuiti di pagamento disponibili includono carte Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club, Amex, oltre a sistemi come Sofort, Klarna, SEPA e su richiesta Alma Pay.

L'attivazione del servizio e la messa a disposizione dei Servizi al Cliente, del relativo pannello al prezzo concordato verrà erogata entro 48 ore lavorative dal pagamento del canone annuale della piattaforma e dalla consegna delle credenziali "Stripe" indispensabili per l'utilizzo dei servizi della piattaforma Paytomorrow.

Eventuali ritardi causati dal Cliente nella registrazione o nell'onboarding di Stripe non sono imputabili a Paytomorrow.

I circuiti a disposizione del Cliente di pagamento integrabili sono carte Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club, Amex e i sistemi di pagamento Sofort, Klarna e il circuito SEPA

3. Requisiti di accesso al servizio e tecnologia utilizzata.

Il Cliente si impegna a garantire un account Stripe attivo e funzionante, a verificare prima della sottoscrizione di tale contratto di esserne idoneo <https://stripe.com/it/legal/restricted-businesses>.

Il Cliente prende atto che PAYTOMORROW è una piattaforma e non ha alcun rapporto diretto né legame societario di alcun genere con WooCommerce, Stripe, Klarna, Sepa o altre società di servizi integrati.

Paytomorrow utilizza tecnologie API e Webhook con Stripe Connect per espletare funzioni bancarie gestendo fondi, trasferimenti e revisioni degli account secondo le normative in vigore.

4. Obblighi del Cliente

Il Cliente si impegna a rispettare le norme di buona condotta, a non commettere illeciti e ad

utilizzare correttamente la piattaforma.

Il Cliente si obbliga a corrispondere nei termini pattuiti i corrispettivi previsti dal presente Contratto.

5. Durata e disdetta

Il contratto tra Paytomorrow e il Cliente avrà durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della richiesta di abbonamento.

Salvo disdetta da comunicare a Paytomorrow, via PEC, entro 30 giorni prima della data di scadenza del contratto, quest'ultimo si intenderà tacitamente rinnovato per la medesima durata.

Alla disdetta del contratto i servizi di Stripe e il collegamento con la Leg per il flusso provvigionale potrebbero rimanere attivi. Tale disattivazione e' possibile solo dall'account del Cliente e rimane un onere a suo carico.

6. Corrispettivo

Il costo di attivazione del Servizio in abbonamento è pari ad Euro 90,00 (IVA esclusa) per anno da corrispondere a Paytomorrow in via anticipata mediante bonifico bancario o pagamento con carta di credito.

Paytomorrow, inoltre, spetterà un compenso pari ad Euro.... su ogni transazione eseguita in aggiunta alle commissioni applicate da Stripe e dalle controparti da quest'ultima utilizzate per i pagamenti.

Paytomorrow

Il compenso è fatturato in modo autonomo ed indipendente da Stripe e Leg Srl con cadenza mensile fine mese con pagamento da effettuarsi entro 10 giorni dal deposito della fattura nel cassetto fiscale del Cliente.

7. Mancato pagamento

In caso di mancato pagamento da parte del Cliente del corrispettivo dovuto alla scadenza prevista, Paytomorrow si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del Servizio fino al pagamento dell'intero importo dovuto. Decorsi inutilmente 15 (quindici) giorni dall'invio, mediante PEC, della diffida ad adempiere Paytomorrow è titolare del diritto di risolvere il Contratto senza necessità di ulteriori comunicazioni formali,

impregiudicato ogni altro mezzo di tutela per ottenere il pagamento degli importi dovuti oltre l'eventuale risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento.

In caso di ritardo di pagamento, si applica la disciplina prevista dal d.lgs 231/2002 . Il Cliente è inoltre tenuto a corrispondere un'indennità fissa di euro 40 (euro quaranta) per i costi sostenuti da Paytomorrow per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte dal Cliente.

8. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto potrà essere risolto da Paytomorrow ai sensi dell'art. 1456 del codice civile al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- i) nel caso di procedura concorsuale del Cliente, o liquidazione volontaria o coattiva, ovvero di procedure previste in materia di crisi d'impresa;
- ii) in caso di inadempimento, da parte del Cliente, anche solo parziale, di una o più clausole previste dalle presenti condizioni generali;

Al verificarsi di una o più delle circostanze sopra specificate, la volontà di risoluzione sarà comunicata al Cliente per iscritto e la risoluzione avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Cliente. Sono fatte salve la possibilità di agire da parte di Paytomorrow per ogni danno cagionato da fatto, o con dolo o colpa dal Cliente, nonché la possibilità di chiedere la risoluzione del presente contratto in base alle norme comuni.

In caso di gravi inadempienze, comportamenti illeciti, pratiche commerciali scorrette e perdurata insolvenza del Cliente è facoltà di Paytomorrow di sospendere temporaneamente il Servizio.

9. Limitazione di responsabilità

Paytomorrow si avvale di servizi di terze parti per l'erogazione del proprio Servizio.

Stripe potrebbe limitare, sospendere temporaneamente o definitivamente i servizi qualora venga rilevato un utilizzo non conforme alle norme vigenti da parte del Cliente.

Resta inteso che Paytomorrow non è responsabile per le limitazioni, sospensione e chiusure relativi

all'account Stripe e ai vari circuiti di pagamento utilizzati per erogare i Servizi.

Il Cliente accetta che Paytomorrow non è responsabile per eventuali pagamenti non riusciti a causa di carte non accettate dai circuiti di pagamento utilizzati.

Paytomorrow non può essere ritenuta responsabile per i danni, di qualsiasi tipologia, subiti dal Cliente a causa del mancato funzionamento, per colpa imputabile al Cliente o non, dei circuiti di pagamento.

10. Forza maggiore

Paytomorrow non sarà ritenuta responsabile per ritardi o inadempimenti nell'esecuzione del Contratto qualora gli stessi si siano verificati a causa di eventi di forza maggiore o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civile; quali malfunzionamenti informativi della piattaforma.

Al verificarsi del predetto evento, Paytomorrow si impegna a comunicare tempestivamente al Cliente, mediante PEC o email, il verificarsi di tale evento e l'interruzione del Servizio.

Qualora l'impedimento sia temporaneo, il termine per l'adempimento dell'obbligazione è sospeso fino a quando Paytomorrow non sia più soggetta agli effetti dell'evento di forza maggiore.

Qualora l'impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall'articolo 1256 del codice civile.

11. Assistenza

Paytomorrow mette a disposizione del Cliente il servizio di assistenza per il corretto utilizzo del Servizio o in caso di malfunzionamenti del Servizio stesso, operativo nei giorni feriali dalle dalle 9.00 alle 17.30, al seguente indirizzo email: info@paytomorrow.it

12. Cessione

Il Contratto, compresi i diritti e gli obblighi dallo stesso previsti, può essere ceduto dal Cliente, in tutto o in parte, a titolo oneroso o meno, previo consenso scritto.

Ai sensi dell'articolo 1407 del codice civile, Paytomorrow può cedere o trasferire liberamente il Contratto, inclusi i diritti e gli obblighi ivi previsti. Con la comunicazione scritta della cessione al Cliente, Paytomorrow sarà libera da ogni obbligo derivante dal Contratto e non sarà ritenuta responsabile in solido per l'esecuzione del Contratto da parte del cessionario.

13. Trattamento dati

Per la gestione e la conservazione centralizzata di tutti i dati dei consumatori e dei loro consensi Paytomorrow e il Cliente stipulano un apposito accordo in forma scritta ai sensi dell'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679, contenente le istruzioni sui fini, sulle modalità e da durata dal trattamento medesimo.

In forza del suddetto accordo Paytomorrow assume la posizione di Responsabile del trattamento dei dati, impegnandosi ad operare secondo le istruzioni ricevute dal Cliente e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione così come descritti dal Regolamento UE n. 2016/679.

Paytomorrow si impegna ad utilizzare le misure tecniche e organizzative adeguate, garantendo che non verrà trattenuto nessun dato personale dei Clienti finali.

14. Proprietà Intellettuale

Paytomorrow è unico titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi alla piattaforma Paytomorrow.

L'accesso al Servizio non conferisce al Cliente alcun diritto di proprietà sul Servizio, sulla sua tecnologia o sui diritti di proprietà intellettuale e industriali di Paytomorrow. Il Cliente non potrà utilizzare il Servizio per scopi diversi da quelli previsti dalle condizioni del Contratto. Di conseguenza, il Cliente si asterrà da qualsiasi Reverse Engineering del Servizio al fine di realizzare un prodotto o Servizio concorrente e/o copiare o riprodurre qualsiasi funzionalità, funzione o caratteristica grafica del Servizio.

15. Foro competente

Il Contratto è disciplinato dal diritto italiano, per quanto attiene sia alle norme formali che sostanziali. In mancanza di una composizione bonaria della controversia, le parti deferiranno la controversia al Tribunale di Brescia, cui è attribuita competenza esclusiva, a prescindere dalla pluralità di convenuti o dall'escussione di garanzie di terzi, anche per i procedimenti d'urgenza e cautelari sia sommari che di parte.

Luogo, data

Firma

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver letto ed esaminato e di approvare specificatamente le clausole di cui alle Condizioni Generali di Contratto: Art. 8 (Clausola risolutiva espressa); Art. 9 (Limitazioni di responsabilità); Art. 10 (Forza maggiore); Art. 15 (Foro competente).

Luogo, data

Firma